

1500971-63.2019.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, 19 2133 - 9021 e 19 2133 - 9022, Centro - CEP 13610-901, Fone: 19 2133 - 9020, Leme-SP - E-mail: lemecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

[Tipo de Processo] nº:

1500971-63.2019.8.26.0318

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, 2188440, 3938/19/807, 2188440, 3938/19/807, 2188440/2019, 6037227, 3938/19/807, 2188440, 3938/19/807, 2188440, 3938/19/807, 2188440, 3938/19/807

Autor(es)

Justiça Pública

Réu(s):

ANTONIO EDIO DA SILVA SOUZA

Data da Audiência:

25/10/2022

Aos 25 de outubro de 2022, às 13h50min, na sala de audiências da Vara Criminal do Foro de Leme, Comarca de Leme, Estado de São Paulo, presente o Excelentíssimo Senhor Doutor FELIPE CAVASSO, Meritíssimo Juiz Substituto, comigo escrevente nomeado(a). Compareceu o Ministério Público, Doutor(a) LUIS HENRIQUE SCANFERLA. Ausente o(s) réu(s) ANTONIO EDIO DA SILVA SOUZA e presente seu(sua) advogado(a) Doutor(a) ANDRÉA CRISTINA CONTI, OAB 390103/SP. Presente(s) a(s) testemunha(s) arrolada(s) pelas partes GCM EDMILSON PEREIRA DE GODOY e GCM ERIC RODRIGO DE OLIVEIRA. Aberta a teleaudiência, pelo Meritíssimo Juiz foi decretada a revelia, visto que não houve informação pelo réu de alteração de seu endereço residencial, e colhido o depoimento, dos presentes, ouvidos, e qualificados nos autos, considerando o Provimento CSM nº 2.651/22 e Provimento Conjunto nº 53/2022.

Houve desistência pelas partes respeitante à oitiva da testemunha, Eric; e foi homologada pelo MM Juiz. A seguir, pelo MM Juiz foi deliberado o seguinte: Declaro encerrada a instrução. Digam as partes em debates. Pelo Ministério Público foi dito: MM Juiz, alegações finais orais gravadas em mídia digital. Pelo(a) Advogado(a) foi dito: MM Juiz, alegações finais orais gravadas em mídia digital. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. ANTONIO EDIO DA SILVA SOUZA foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia no dia, 27 de junho de 2019, por volta das 21h00, na Rua João Dionísio Vila, 10 c/ Antônio Salvador, Conjunto Habitacional Fernando Marchi, nesta cidade e comarca de Leme/SP, guardava, para fins de tráfico, 14 (quatorze) invólucros plásticos de "cocaína", pesando cerca de 8,72 gramas, e 12 (doze) porções de "maconha", pesando cerca de 14,18 gramas (cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 14), substâncias que são entorpecentes e determinam a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida, o(a) acusado(a) foi citado(a), não sendo absolvido(a) sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se as testemunhas, interrogando-se o(a) acusado(a) ao final. As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação, e a(s) Defesa(s) requereu a absolvição ou aplicação da pena em seu patamar mínimo, com os consectários legais. É o relatório. Fundamento e decido. A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/13), auto de constatação provisória (fls. 14/15), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 70/72), bem como a prova oral colhida sob o crivo do contraditório. O guarda municipal Edmilson Pereira de Godoy relatou que na data dos fatos encontrava-se em regular turno de serviço na companhia de seu parceiro, em patrulhamento pelo local dos fatos, local já conhecido dos meios policiais como ponto de venda de drogas e avistaram o acusado Antonio, também já conhecido, por já haver sido abordado outras vezes em pontos de venda de drogas o qual, inicialmente não percebeu a presença da viatura policial e se dirigiu correndo até uma cerca viva existente no local, uma quadra poliesportiva e, com o telefone celular passou a clarear um local junto ao solo, parecendo procurar algo no chão. Diante da atitude suspeita decidiram por sua abordagem. Submetido a revista pessoal. Indagado sobre o que estaria fazendo no local, veio a confessar que estava vendendo entorpecentes, por estar desempregado indicando onde estavam os entorpecentes. Em vistoria pelo local, lograram localizar sob uma pedra dois invólucros plásticos contendo em seu interior um com 14 eppendorfs de cocaína e outro com 12 porções de maconha. O acusado, na fase policial, confessou a traficância e, em juízo, se fez revel. A prova é segura para condenação, o que se extrai do depoimento do guarda municipal. De outro lado, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou de terceiros, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Nessa medida, o guarda municipal relatou como se deu a abordagem no dia da prisão do réu, sendo que ele estava procurando algo com seu celular no local dos fatos, um conhecido ponto de venda de drogas. Foram encontrados entorpecentes naquele local e o réu confessou a traficância, tanto aos guardas, quanto perante a Autoridade Policial, de modo que não há dúvidas a respeito da traficância. Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema trifásico: art. 68, caput, do CP). Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), observo que o réu é primário e não ostenta Maus antecedentes, motivo pelo qual nada há que recomende exasperação, fixando-se a pena-base no patamar legal mínimo, correspondente a cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes que permitam a fixação da pena no patamar legal mínimo, de acordo com a súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reconhece-se a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque o réu é primário, não

ostenta maus antecedentes, não está comprovado que se dedicava à atividade criminosa, tampouco que integrava organização criminosa, razão pela qual, sendo favoráveis circunstâncias judiciais, diminui-se a pena de dois terços, chegando-se a um ano e oito meses de reclusão e pagamento cento e sessenta e seis dias-multa. O regime de cumprimento da pena será o aberto porque, nos termos do entendimento adotado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 118-533/MS, não se aplicam ao tráfico minorado as regras particulares destinadas aos crimes hediondos, o que impõe tratamento benéfico e diferenciado ao indivíduo que comete este crime de forma episódica. Ainda, presentes os requisitos legais, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ante o exposto, condeno ANTONIO EDIO DA SILVA SOUZA, qualificado nos autos, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no patamar legal mínimo, como incurso no artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, que deverá ser fixada no juízo das execuções, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, conforme regramento do artigo 46 e §§, do Código Penal, e pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser revertida a instituição de caridade oportunamente indicada. Intime-se o réu desta sentença por meio de edital. Tendo respondido ao processo em liberdade, assegura-se o direito de recorrer(em) na mesma condição. Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida. O acusado pagará a taxa judiciária, ressaltado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência e da gratuidade. Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; d) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ. Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão com o trânsito em julgado. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Ciência às partes que as gravações foram realizadas pelo Teams por meio de videoconferência; e serão armazenadas nos autos. NADA MAIS. Para constar, Elaine Augusti, Escrevente Técnica Judiciária, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA